

권고 및 통보

- 제 목 : 영상정보처리기기 운영에 관한 사항
- 관계기관 : ○○○○○○, ■■■·▼▼·▶▶△△△△△
- 내 용

가. 업무개요

△△△△△은 입소자의 건강한 생활과 안전 확보, 노인학대 방지, 시설 보안 강화, 투명한 운영을 위하여 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

■■■·▼▼·▶▶△△△△△은 입소자 또는 보호자 전원으로부터 영상정보처리기기 설치·운영에 대한 동의를 받아 요양실 내에 설치·운영 하고 있으며, 영상정보처리기기 운영 현황은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] △△△별 영상정보처리기기 운영 현황

구분		■■■	▼▼	▶▶
영상정보 열람실 위치				
CCTV 설치 수량				
영상정보 삭제 주기				
책임자 등 지정 현황 *내부관리기준	관리책임자			
	운영책임자			
	운영(담당자)			
	모니터링(담당자)			

※ [출처] △△△별 영상정보처리기기 설치·운영 내부 관리계획

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제33조의2(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등)에 따르면 장기요양기관의 장은 수급자의 안전과 노인학대 방지를 위해 「개인정보 보호법」 등 관계 법령에 따라 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 설치·관리하여야 하며, 기록된 영상정보는 60일 이상 보관해야 한다고 정하고 있으나, 다만, 수급자 또는 보호자 전원의 동의가 있는 경우 등에 대해 일부 예외를 인정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제33조의3(영상정보의 열람금지 등)에서 영상정보는 법령에 따른 정당한 사유(수급자 또는 보호자 요청, 공공기관의 안전업무, 범죄수사 등)가 있는 경우를 제외하고 열람할 수 없으며, 설치 목적 외 임의 조작, 녹음, 비인가 저장 등 행위를 금지하고 있습니다.

아울러 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제25조의4(영상정보의 보관기준 및 보관기간 등) 및 제25조의5(수급자 및 그 보호자의 영상정보 열람시기·절차 및 방법 등)에서는 영상정보의 보관·삭제 주기, 열람 요청 절차 및 거부 사유 등을 규정([표 2]참고)하고 있으며, 자체 내부관리계획에 따라 안전성 확보 조치를 이행하여야 함을 명시하고 있습니다.

[표 2] 장기요양기관 수급자 등 영상정보 열람시기·절차 및 방법 주요내용

(「노인장기요양보험법 시행규칙」 제25조의5 관련)

구분	주요 내용	비고
① 열람 요청 요건 (제1항 관련)	· 수급자 또는 보호자는 「노인장기요양보험법」 제33조의3제1항제1호·제2호에 따라 영상정보의 열람(원본·사본)을 요청할 수 있으며, 이때 영상정보 열람요청서 또는 의학적 소견서를 제출해야 함	서면 제출 필수
② 열람 요청 처리 기한 및 통보 (제2항 관련)	· 관리자는 거부 사유가 없는 경우, 열람 요청일로부터 10일 이내 열람 장소와 시간을 정하여 서면 통지해야 함	서면 통지 의무
③ 열람 거부 사유 (제3항 관련)	· 다음의 경우에는 열람 거부 가능하며, 10일 이내 서면으로 거부 사유를 통보해야 함 1. 법 제33조의2제3항의 보관기간 경과로 영상 파기된 경우 2. 천재지변·화재 등 불가피한 사유로 영상 소실·훼손된 경우 3. 열람 목적이 법 제33조의3제1항제1호·제2호의 목적에 위배된다고 보건복지부장관이 인정한 경우	서면 거부 사유 통지

구분	주요 내용	비고
④ 열람 시 본인 확인 절차 (제4항 관련)	관리자는 가족관계증명서, 주민등록등본, 신분증 등을 확인 후 열람하도록 해야 함	본인, 가족 확인 필수

따라서 △△△△△은 영상정보의 수집·이용·제공 및 개인정보보호 등에 관하여 노인장기요양보험 관련 법령, 개인정보보호 관련 법령 및 각종 지침을 준수하고, 노인학대 방지 및 수급자의 안전 확보, 종사자의 권익 보호, 장기요양기관의 보안을 위하여 최소한의 영상정보만을 적법하고 정당하게 수집하며, 목적 외 사용을 금지하는 등 주의의무를 다해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ■■■·▼▼·▶▶△△△△△ 종합감사 시 영상정보처리기기 설치·운영 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었습니다.

1) 영상정보처리기기 운영·관리 및 제도 정비에 사항 (■■■, ▼▼, ▶▶)

■■■·▼▼·▶▶△△△△△에서는 수급자의 안전과 노인학대 예방을 위해 강화된 「노인장기요양보험법」 제33조의2의 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 기준에 따라 내부 관리계획을 수립하여 운영하고 있으나, [표 3]과 같이 출입통제구역(영상정보 열람실) 출입관리 대장을 운영하지 않거나, CCTV 열람 신청자 확인 서류를 징구하지 않고, 사본 제공 관련 파일을 미흡하게 관리하며 접근 권한 관리지 교육을 시행하지 않는 등 기준에 부합하지 않게 부실하게 관리된 사례를 확인하였습니다.

또한 안전관리실 내에 설치된 영상정보처리시스템의 물리적 잠금장치가 시건되지 않은 채 관리되거나, 요양실 내 화면이 가림 처리되지 않은 상태에서 녹화되고 있어 보안상·사생활 침해 우려가 있는 상황도 확인되었습니다.

아울러 내부 관리지침, 홈페이지 내 게시된 영상정보처리기기 운영·관리 지침, 노인장기요양보험 홈페이지에 게시된 기관정보(CCTV 정보) 간에 관리책임자 및 접근권한자, CCTV 설치 위치 및 수량 등이 서로 다르게 관리되고 있는 실태도 확인되었습니다.

한편, 공단 「영상정보처리기기 설치·운영지침」상의 관리 기준(CCTV 안내판 형식, 개인영상정보 관리대장, CCTV 점검 기록부 등)이 「노인장기요양보험법」 및 「장기요양기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인」(보건복지부 지침), ‘△△△△△ 영상정보처리기기 설치·운영 내부 관리계획 및 별지서식 표준안’ 등 기준과 상이하거나 현행화되지 아니한 점이 확인되며,

이와 관련하여 ■■■·▼▼·▼▼·▶▶△△△△△에서는 現 공단 지침과 장기요양기관 운영 기준(보건복지부 가이드라인)이 상충해 업무에 혼선이 있고, 관리 대장을 이중으로 관리하는 등 효율성이 저하된다는 의견을 주었습니다.

※ 장기요양기관 평가 지표는 보건복지부 가이드라인으로 반영

2) CCTV 관리에 관한 사항(▼▼)

▼▼△△△△△의 본관 지하 및 복지동 출입구 상단에 설치된 주차장 촬영용 CCTV #대가 렌즈 노후화로 인해 화질이 크게 저하되어, 차량 식별이 어려운 상태로 관리되고 있는 것이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

■■■·▼▼·▼▼·▶▶△△△△△에서는 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 안전행정이사는

- 현행 공단 지침에 대하여 「노인장기요양보험법」 등 법적 기준에 상충하지 않도록 점검하시고, 소속기구 의견 수렴을 거쳐 현장에서 영상정보처리기기를 보다 실효성 있고 효율적으로 운영할 수 있도록 관련 기준을 정비하시기 바랍니다. (통보)

○ ■■・▼▼・▼▼・▶▶△△△△△△은

- 입소자의 사생활 침해 방지 및 안전사고 예방을 위해, 열람실(출입제한구역) 출입대장 운영, 영상정보시스템 물리적 잠금조치, 열람 요청자 증빙서류 징구 등 보안관리를 강화하시기 바라며,
- 홈페이지·내부지침·노인장기요양보험 관련 게시 정보 등에서 상이하게 관리되고 있는 영상정보처리기기 운영 관련 정보를 현행화하시기 바랍니다.
(통보)

○ ▼▼△△△△△△은

- 노후화되어 화질이 저하된 CCTV 장비에 대해 보안성 검토 의뢰 등 절차를 준수하여 장비를 교체(보완)하고, 시설 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)